

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1822/2536

เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์ ของ บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์

โจทก์

พัฒนา เงินทุน จำกัด ผู้ล้มละลาย
บริษัท ซี เอส ไอ อินเทอร์เน็ต
จำกัด หรือ

โจทก์

จำเลย

บริษัท จัดหางาน ซี เอส ไอ อินเทอร์เน็ต
เนชั่นแนล จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 178 เดิม, มาตรา 944, มาตรา 1001

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (9), มาตรา 9, มาตรา 119

ตัวสัญญาใช้เงินกำหนดให้เงินเมื่อทวงถาม สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงิน
จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ทวงถามผู้ชำระบัญชีของผู้ล้มละลายได้มีหนังสือทวงถาม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 ถือเป็นวันเริ่มต้นถึงกำหนดใช้เงิน ต่อมาเจ้าพนักงาน
พัทธ์กษัตริย์ของผู้ล้มละลายได้ยื่นหนังสือแจ้งให้จำเลยชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2529 อายุความตามสิทธิเรียกร้องของผู้ล้มละลายย่อมระงับ
หยุดอยู่ในวันนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 178 เดิม เมื่อนับ
ย้อนหลังไปจนถึงวันเริ่มต้นถึงกำหนดใช้เงินแล้วไม่เกิน 3 ปี ตัวสัญญาใช้เงินจึงยัง
ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องไม่มีมูลหนี้และขาดอายุความแล้ว จำเลยมิได้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการเดียวว่า ตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 12 ฉบับ ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 12 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข จ.5 ถึง จ.16 มีกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถาม สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึงเริ่มนับตั้งแต่เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามเป็นต้นไปข้อเท็จจริงได้ความว่า นายเต็มศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ผู้ล้มละลาย ได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นถึงกำหนดใช้เงินแล้ว ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2529 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ล้มละลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ผู้ล้มละลาย ได้ยื่นหนังสือแจ้งให้จำเลยชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 28

ตุลาคม 2529 ดังนั้นอายุความตามสิทธิเรียกร้องของผู้ล้มละลายย่อมสะดุดหยุดอยู่ในวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยให้ชำระหนี้ คือวันที่ 28 ตุลาคม 2529 ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 178 เดิม ซึ่งเมื่อนับย้อนหลังจากวันที่ 28 ตุลาคม 2529 ไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2527 อันเป็นวันเริ่มต้นถึงกำหนดใช้เงินแล้วจึงยังไม่เกินกว่ากำหนดเวลา 3 ปี ดังนี้ ตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 12 ฉบับ จึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-บุญส่ง วรรณกลาง-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ